

0003113-79.2016.8.26.0590

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: Fernanda Souza Pereira de Lima Carvalho

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... filho da requerente fora condenado por tráfico de entorpecentes, conforme sentença prolatada às págs. 183-185, constata-se que NÃO houve a atuação do requerido. Ao revés, atuou e ainda atua naqueles autos defensora indicada pela Defensoria Pública do Estado - DPE, em convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Dra. Zuleika Lona Sanches Barreto, não havendo em nenhum ato a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

RUA JACOB EMMERCH, 1238, São Vicente - SP - cep 11310-070

0003113-79.2016.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003113-79.2016.8.26.0590

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-
Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Jandaia Rui Fernandes

Requerido:

HUMBERTO COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Souza Pereira de Lima Carvalho

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta por JANDAIA RUI FERNANDES contra HUMBERTO COSTA.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, II, do Código de Processo Civil (CPC).

A ação é procedente.

O requerido foi devidamente citado e intimado para apresentar contestação (págs. 86-87 e 89). Todavia, deixou transcorrer em branco o prazo legal (pág. 91), incorrendo em revelia, circunstância que gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos moldes do artigo 355, II, do CPC.

Ademais, a requerente logrou demonstrar o dispêndio financeiro (págs. 09-10), referente à contratação de prestação de serviços advocatícios junto ao requerido, do qual pleiteia ser ressarcida, uma vez que os serviços não foram prestados, ao menos o requerido não logrou comprovar, ônus que lhe competia.

Outrossim, em pesquisa ao processo 15448-54.2015, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santos, cujo filho da requerente fora condenado por tráfico de entorpecentes, conforme sentença prolatada às págs. 183-185, constata-se que NÃO houve a atuação do requerido. Ao revés, atuou e ainda atua naqueles autos defensora indicada pela Defensoria Pública do Estado - DPE, em convênio com a Ordem dos

Advogados do Brasil – OAB, Dra. Zuleika Lona Sanches Barreto, não havendo em nenhum ato a participação do requerido a justificar a cobrança de honorários da requerente.

Outrossim, cabia ao requerido demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do artigo 350, "caput", do CPC, o que não ocorreu no caso.

Logo, restou evidenciada a falha do requerido na prestação de seus serviços, afinal, recebeu parcela do valor acordado, no entanto, não houve sua contraprestação, devendo arcar integralmente com os prejuízos suportados pela requerente, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

Os danos morais pleiteados restaram evidenciados, haja vista os transtornos e constrangimentos suportados pela requerente, motivados pela falha do requerido na prestação de seus serviços. Afinal, a requerente pagou por um serviço que não fora prestado, ao menos o requerido não logrou comprovar, ocasionando prejuízos em sua esfera patrimonial e, conseqüentemente, em sua esfera emocional.

Presentes os requisitos que caracterizam o dever de indenizar, na quantificação do dano moral, considero o grau de responsabilidade do requerido, sobretudo a sua desídia em resolver amigavelmente o problema, obrigando a requerente a se socorrer do Poder Judiciário para ter seus direitos garantidos. Tal situação não deve ser admitida, já que o requerido possui evidente superioridade técnica para evitá-la, ainda mais que se trata de advogado. Entendo que a importância de R\$2.000,00 mostra-se apropriada à reparação pretendida, servindo ainda como desestímulo para a reiteração dessa prática.

Deve ainda o requerido devolver para a requerente toda documentação que lhe fora entregue, notadamente documentos pessoais de seu filho, as declarações de internação expedidas pelas clínicas onde esteve internado e seu certificado de batismo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos dos artigos 344 e 487, I, ambos do CPC, e DECLARO INEXIGÍVEL a importância de R\$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) comprovadamente repassadas para o réu atuar como defensor do filho da autora em processo crime, págs. 09-10. CONDENO o ré ao pagamento para a autora da importância de R\$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), a título de DANOS MATERIAIS, corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como incidindo juros de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso, nos termos do artigo 240, "caput", do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 398 e 406 do Código Civil, com o artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional e ainda com o artigo 491 do Código de Processo Civil. CONDENO o réu ao pagamento para a autora da importância de R\$2.000,00 (dois mil reais), a título de DANOS MORAIS, corrigidos monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e incidindo juros de 1% ao mês, ambos a iniciar-se desta data, em conformidade com a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" e artigo 407 do Código Civil. CONDENO finalmente o réu NA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR para a autora toda documentação que lhe fora entregue, notadamente documentos pessoais de seu filho, as declarações de internação expedidas pelas clínicas onde esteve internado e seu certificado de batismo, no prazo de quinze dias. NA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA, desde já a converto EM PERDAS E DANOS, nos termos do artigo 499, última parte, do CPC, e FIXO como devido o valor de R\$1.000,00 (mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como incidir juros de 1% ao mês, ambos a partir da data subsequente ao fim do prazo para cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 240, "caput", do CPC, combinado com os artigos 398 e 406 do Código Civil, com o artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional e ainda com o artigo 491 do CPC.

Nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995, não há condenação do vencido ao pagamento de custas, taxas ou despesas processuais e nem mesmo de honorários advocatícios.

Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da data da intimação da sentença de mérito, em audiência, pelo correio ou pela imprensa,

recolhendo-se os seguintes valores referentes ao preparo: caso haja condenação, o somatório de 1% do valor da causa e 4% do valor da condenação; e, caso não haja condenação, 4% do valor da causa, observando-se o valor mínimo de R\$319,70, nos termos do artigo 42, "caput", da Lei nº 9.099/1995, combinado com os artigos 697 e 698, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (Provimentos números 50/1989, 30/2013 e 54/2016).

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização da importância devida, em caso de obrigação de pagar, independentemente de requerimento da parte.

Com o retorno dos autos em Cartório, intime-se a parte vencida para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas do artigo 523 e parágrafos do CPC.

P. R. I. C.

São Vicente, 15 de março de 2022

Fernanda Souza Pereira De Lima Carvalho

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA